

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	경 고 주 의	1 1	기 타	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의·시정요구 및 통보

제 목 선금 지급 타당성 검토 부적정

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부(①,②), ■부(④), □부(③,④),

▣부(④), ▼부(③,④)

내 용

1. 업무 개요

① 직원J는 ♠본부 ■부에서 수력설비관리 업무를 담당하였고, ② 직원K는 ▼부에서 댐 및 토건시설물 유지관리 업무를 담당하였다. 그리고 ♠본부 각 부서는 발전소 시설 관리를 위해 공사·용역 계약 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위), 제4조(선금의 사용)에 따르면, 선금에 대해 아래와 같이 명시하고 있다.

「선금지급 및 관리지침」

제2조(적용범위) ① 계약담당자는 다음 각호의 요건을 충족하는 경우로서 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70¹²⁾을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다.

1. 공사, 물품 제조 또는 용역 계약

⑦ 선금은 해당 사업예산이 계상된 연도에만 지급할 수 있으며 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 정산되어야 한다.

제4조(선금의 사용) ① 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에 당해 선금을 계약목적달성을 위한 용도, 수급인 또는 공동수급체 대표자(공동이행방식에 한함)의 하수급인 또는 공동수급체구성원에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 국가계약법시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.

제5조(선금의 정산) ① 선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

※ 선금정산액 = 선금지급액 × [기성(또는 기납) 부분의 대가 / 계약금액 중 당해연도 이행금액]

그리고 기획재정부 ‘선금 지급 특례요청에 대한 회신’¹³⁾에 따르면, “불가피한 사유로 인한 이월예산에 대해 당해연도(20□□년, 20□□년) 12. 31.까지 선금 신청분에 한하여 지급 가능하지만, 계속비 계약 및 장기계속계약의 차년도 연차 계약분은 지급대상에서 제외한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 직접노무비 선금 지급 부적정

감사원 ‘계약분야 회계비리 특별점검’ (2015년도, 발전5사 대상)에서 공사계약의 경우에 직접노무비를 선금으로 지급하지 않도록 주의를 요구하였고, 회사 「선금지급 및 관리지침」에도 공사계약의 노임지급은 선금의 사용 목적에서 배제하도록 명시하고 있다.

12) 기획재정부 고시(제2023-49호) ‘「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 (2024. 1. 1.),
①처 공문(☎(☎)-***) ‘국가계약법 시행령 한시적 특례 및 경제위기 극복을 위한 계약지침 연장 알림’ (20□□. 12. 28.)에 따라 20□□. 6. 30.까지 선금을 지급하는 건에 한해, 당해 연도 이행금액의 80% 선금 지급 가능

13) 기획재정부 계약정책과-1277(2023. 12. 7.), 계약정책과-1178(2024. 12. 12.)

그런데도 ♠본부는 ㄱㄱ社와 일반경쟁방법으로 ‘수력발전소 산악소▶ 설치 공사’ 계약(계약금액: ===원, 계약일: 20□□. 12.)을 체결한 뒤, 위 업체로부터 직접노무비가 포함된 선금 ===원을 신청받자, 선금 지급의 타당성을 제대로 검토하지 않고 20□□. 3. 이를 그대로 지급하였고, 그 결과, 직접노무비 항목으로 ---원의 선금이 과다하게 지급되었다.

나. 당해연도 이행금액 초과 선금 지급 부적정

「선금지급 및 관리지침」에 따르면, 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급하는 것이 원칙이나, 기획재정부 고시(제2023-49호), ㉠처 공문(㉠(㉠)-**)에 따라, 2024. 6. 30.까지 선금을 지급하는 것에 한하여, 당해 연도 이행금액의 ++%까지 선금 지급이 가능하다.

그러나, ♠본부는 ㄱㄱ 주식회사와 일반경쟁방법으로 ‘■발전소 점검터널 설비 개선공사’ 계약(계약금액: +++ 원, 계약일: 20□□. 3.)을 체결한 뒤, 위 업체로부터 선금 ***원을 신청받았는데, 재료비 항목이 계약금액 대비 **% 높게 산정되어 있음에도, 선금 지급의 타당성을 제대로 검토하지 않은 채 같은 해 3. 13. 이를 그대로 지급하였다.

위 계약 건의 재료비 선금 지급 한도를 재산정하면, ① 재료비 항목 계약금액 (--원)을 대상으로, ② 공사는 20□□년도에 착공 및 완료되어 당해연도 이행기간은 100%인 점, ③ 선금을 지급한 시점을 기준으로 당해 연도 이행금액의 80%까지 지급할 수 있는 점 등을 고려한 결과, 아래와 같이 약 ===원이 과다하게 지급되었다.

[20㉔㉔년도 재료비 항목 선금 지급 가능 금액 및 과지급액 재산정]

- ① 계약금액 중 재료비 항목 예산: 78,618천 원
- ② 계약기간이 20㉔. 3. 13. ~ 20㉔. 5. 23.로 당해연도 이행기간은 100%
- ③ 지급 가능 한도: 당해연도 이행금액의 80%

※ 선금 지급 가능 금액(④)

$$= ① \times ② \times ③ = 78,618\text{천 원} \times 100\% \times 80\% = 62,894\text{천 원}$$

※ 선금 과지급 액 = 267,049천 원(재료비 선금액) - 62,894천 원(④) = 204,154천 원

다. 이월예산 선금 지급 부적정

기획재정부 ‘선금 지급 특례요청에 대한 회신’(계약정책과-1277(2023. 12. 7.)), 계약정책과-1178(2024. 12. 12.))에 따르면, 불가피한 사유로 인해 당해연도 착공이 이루어지지 않고, 차년도에 착공이 진행되는 경우만 이월되는 예산에 한해 선금을 지급할 수 있고, 당해연도에 착공되어 차년도까지 진행되는 계속비 계약 등은 이월예산 선금 지급의 대상이 되지 않는다.

그러나, ♠본부는 ‘▶댐 종합 보수·보강공사계약’ ‘▶배수펌프장 정밀 안전진단 용역계약’을 체결한 뒤, 20㉔. 12. 위 업체들로부터 각각 이월예산 선금 +++ 원, === 원을 신청받았는데, 두 건 계약 모두 이미 착공되었고, 20㉔㉔년 준공 예정이기에 이월예산 선금 지급 대상이 아님에도, 이를 전액 지급하였다.

상기 ‘가, 나’ 항에서 지급된 선금은 모두 계약 준공 시 선금 전액을 정산하였고, ‘다’ 항의 계약 역시 준공 시 정산되었으며, ‘▶댐 종합 보수·보강공사 계약’은 준공(20㉔㉔. 11.)을 앞두고 있기에, 재산상의 손해는 발생하지 않을 것으로 보인다.

그러나, 이처럼 직접노무비를 선금으로 지급하고, 당해연도 이행 기준금액을 초과하여 선금을 지급하거나, 계속비 계약을 대상으로 이월예산 선금을 지급한다면, 불필요한 예산을 지출함으로써 재무적 손실의 원인을 제공할 수 있기에, 리스크 인식 제고를 위해 담당자 신분상 조치가 불가피하다.

라. 연도 내 선금 미정산

「선금지급 및 관리지침」에 따르면, 선금은 계약상대자가 연도 내에 이행할 수 있는 금액을 기준으로 지급해야하고, 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 기성 등으로 정산되어야 한다. 그러나 ♠본부는 아래 ‘■ 소수력 수차발전기 및 부대설비 설계·제작·설치 공사계약’ 등 9건의 계약을 체결하고, 이후 계약상대자들의 요청에 따라 연도 내 이행할 금액을 선금으로 각각 지급하였는데, 선금을 지급한 당해연도 말까지 정산이 완료되지 않았다. 그 결과, 회계상 비용 인식의 왜곡과 예산 집행 실적의 불일치를 초래하여 예산관리의 투명성 저하 및 내부통제 적정성 측면의 리스크로 작용할 우려가 있다.

관련부서 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서, 관련 규정을 준수하여 선금의 적정성을 검토하겠다는 의견을 제시하였으며, ‘나’ 항(당해연도 이행금액 초과 선금 지급 부적정)에 대해서는, 적극업무 면책을 신청하였다.

감사 의견 적극업무면책 신청서를 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 ‘나’ 항은 신분상 조치(주의 1명)를 불문하기로 하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 선금 지급 시 불필요한 예산을 지출한 점과 지적번호 27번호 건설공사 계약상대자 자격 확인을 소홀히 한 점을 병합하여, 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 처분하시기 바라며,(경고 1)
- ② 선금 지급 시 직접노무비를 포함하는 등 불필요한 예산을 지출하여 공사 관리 업무를 부적정하게 처리한 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조

(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 를 처분하시기 바라며,(주의 1)

③ 선금을 지급한 연도 내 정산이 이루어지지 않거나, 계속비 계약을 대상으로 이월예산 선금을 지급한 건은 정산 조치하시기 바라며,(시정 1)

④ 선금 지급 등 관리 업무가 규정에 따라 이행될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)